Nachfolgegespräch mit den Altgesellschaftern

Datum 11.09.2025
Von Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau
An Martin Faller und Beate Baur · nur für die Handakte

Martin Faller, geboren am 09.05.1960, will nach 34 Jahren zum Jahresende ausscheiden. Beate Baur (Jahrgang 1967) zieht mit. Die Kaisersteg Präzisionswerkzeug GmbH & Co. KG fertigt in Freiburg-Hochdorf Prüfvorrichtungen und Spezialwerkzeuge. In der Werkhalle laufen drei auf den Standort abgestimmte Produktionslinien. Die Halle hat eine Sonderfundamentierung und einen belastbaren Hochstromanschluss. Die 18 Arbeitsplätze und laufenden Serienaufträge sollen ohne Unterbrechung erhalten bleiben.

Faller hält 70 % und Baur 30 % des Kommanditkapitals. Die Kaisersteg Verwaltung GmbH ist einzige Komplementärin, führt die Geschäfte und ist am Vermögen und an den stillen Reserven der KG nicht beteiligt. Faller ist Alleingesellschafter der Verwaltung GmbH. Die Halle hat Faller 1998 persönlich gekauft. Die KG nutzt sie seitdem vollständig aufgrund eines Mietvertrags. Die Halle stand nie im Gesellschaftsvermögen der KG. Baur hat weder Grundstücke noch GmbH-Anteile für den Betrieb gehalten.

Käuferin soll die Mooswälder Werktechnik GmbH aus Freiburg sein. Sie will beide Kommanditanteile und den Standort kaufen. Die Verwaltung GmbH soll beim Vollzug aus der KG ausscheiden. Die Käuferin will die GmbH-Anteile zusätzlich übernehmen, um Faller von der Abwicklung der Gesellschaft zu entlasten. Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, vertritt allein die Käuferin.

Faller möchte zunächst nur die Anteile verkaufen und die Hallenmiete als Altersversorgung behalten. Die Käuferin lehnt ein langfristiges Mietmodell ab. Zu prüfen sind ein Gesamtverkauf und eine Finanzierung, bei der sich die Auszahlung über den Jahreswechsel verzögert. Wir benötigen Mietvertrag, Grundstücksblatt, Sonderbilanzen und die Bankbedingungen vor der Vertragsfreigabe. Faller gibt an, bisher keinen ermäßigten Tarif nach § 34 Abs. 3 EStG in Anspruch genommen zu haben. Diese Angabe ist bei der persönlichen Veranlagung anhand der Altbescheide zu prüfen.